REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, cinco de noviembre de dos mil veintiséis.

A los folios 323, 324, 326 y 327: ténganse por evacuados los traslados conferidos a folio 322.

Al folio 328: **a lo principal**, téngase por evacuado el traslado conferido a folio 322. **Al otrosí**, téngase presente.

Se resuelve derechamente lo principal de folio 315:

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, a folio 2 la FNE acusa a Elaboradora de Alimentos Porvenir S.A., International Seafood S.A., Pesquera Cabo Froward Limitada, Productos Marinos Puerto Williams Limitada, Proyecta Corp S.A., Sociedad Pesquera Bahía Chilota y Compañía Limitada, Bakkavör Chile S.A., Catalina María Besnier Anguita, Edmundo Rodrigo Díaz Bahamonde, Fernando Macario Ossa Barros, Manuel Mauricio Inostroza Márquez, Mario Eduardo Fernandino Pagueguy, Ricardo Hilario Anguiano Sepúlveda, Mónica Lorena Cárdenas Castro y Rodrigo Arnaldo Allimant Antolisei de una infracción del artículo 3º, incisos primero y segundo letra a), del Decreto Ley Nº 211 ("**D.L. Nº 211**"), a través de la celebración y ejecución de un acuerdo o práctica concertada para fijar los precios de compra de la centolla que extraen los pescadores artesanales en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Este habría tenido lugar, a lo menos, durante las temporadas extractivas comprendidas entre los años 2012 y 2021;

Segundo: Que, a folio 315, comparecen solicitando hacerse parte en calidad de terceros coadyuvantes de la Fiscalía Nacional Económica ("**FNE**") Julia Hernández Pallaguala, José Álvarez Navarro y Víctor Oyarzo Ojeda ("**Solicitantes**"), quienes dan por reproducidos los argumentos de hecho y derecho invocados por la FNE en su requerimiento y sostienen que: **(a)** la pesca artesanal constituye el primer eslabón de la cadena productiva y es realizada por pescadores artesanales que deben estar debidamente inscritos junto con sus embarcaciones en el Registro Pesquero Artesanal ("**RPA**") del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura ("**Sernapesca**"), dicho producto es transportado vivo hacia caletas por acarreadores o, en menor medida, por pescadores; luego, en las plantas de procesamiento la centolla se transforma en distintos productos terminados; y en general, las empresas requeridas compran los productos terminados y lo exportan

(pp. 3 y 4); **(b)** los pescadores artesanales inscritos en el RPA y que participan en la actividad extractiva de la centolla en la Región de Magallanes, ostentarían un interés actual y directo en los resultados del juicio, dado que "*la conducta imputada se refiere particularmente a la fijación y contención del precio de compra de la centolla pagado a través de quienes la extraen, a través de acuerdos o prácticas concertadas, afectando el ingreso que perciben por su actividad*", añaden que la conducta acusada "*impacta toda la trayectoria de precios, de forma que la afectación económica se proyecta a lo largo de cada temporada*" (p. 5); y **(c)** los Solicitantes tienen derecho a ser indemnizados de perjuicios en función de las acciones que les confiere el artículo 30 del D.L. Nº 211, en la oportunidad y forma que correspondan (pp. 5 y 6);

Tercero: Que, conferido el traslado Edmundo Rodrígo Díaz Bahamonde y PMPW, expusieron que no se oponen a que los solicitantes se hagan parte del proceso, y hacen presente que, al ser armadores de la zona de Puerto Natales, no mantienen relaciones comerciales con ellos (folios 323 y 324). Por su parte, Proyecta Corp S.A., Mario Fernandino Pagueguy, International Seafood S.A. y Ricardo Anguiano evacuaron traslado y solicitaron el rechazo del incidente. En síntesis, argumentan que: **(a)** los antecedentes expuestos por las Solicitantes no justifican un interés individual vinculado con los hechos imputados, dado que no permiten concluir que han sufrido personalmente los efectos de la conducta imputada (folio 326, pp. 1 y 2; folio 327, p. 1; folio 328, pp. 3 a 5). Al respecto, los certificados de actividad extractiva únicamente contienen información de desembarques declarados ante Sernapesca, no identifican a los compradores de sus capturas, no dan cuenta de las relaciones comerciales con las requeridas durante el periodo imputado que sustenten el interés alegado (folio 326, p. 2; folio 327, p. 2; folio 328, p. 4 y 5), ni cubren la totalidad del periodo de la conducta acusada (folio 327, p. 2 y folio 328, p. 7); **(b)** la referencia al precio promedio ponderado semanal de las requeridas no permite, por su alto nivel de agregación, individualizar las operaciones de las Solicitantes ni tampoco identificar si los precios que recibieron se encuentran comprendidos en esta información (folio 326, p. 4); **(c)** la reserva sobre una futura acción indemnizatoria, no acredita la afectación particular que justifique un interés actual en el procedimiento infraccional (326, p. 4); y **(d)** el interés invocado por las Solicitantes corresponde a una mera expectativa, dado

que: (i) no es un interés propio y directo, sino que corresponde al interés general de la colectividad, cuyo resguardo no requiere de la intervención en el proceso de las Solicitantes; y (ii) la referencia de las Solicitantes a una indemnización de perjuicios da cuenta de que su interés corresponde a una mera expectativa (folio 328, pp. 8 a 10).

Cuarto: Que, para admitir la intervención de un tercero coadyuvante en esta sede, este Tribunal ha establecido que se debe cumplir con los requisitos del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil. En específico, es necesario que la solicitud dé cuenta de un interés actual en el resultado del juicio, relacionado con la libre competencia y que éste no difiera, en lo sustancial, con el interés expuesto por la demandante, o el requirente (v. resoluciones de 29 de julio de 2026, en estos autos; 26 de enero de 2026, Rol C Nº 534-25; 14 de agosto de 2025, Rol C Nº 523-24; 16 de junio de 2025, Rol C Nº 511-24);

Quinto: Que resulta pacífico entre las partes que las Solicitantes han ejercido la actividad extractiva de la centolla que se observa en los certificados acompañados para los períodos que en cada uno de estos se advierte, salvo en lo relativo a la embarcación "Lucky Star" que no registra desembarque de centolla para el año 2018 (folio 328, p. 11). En línea con lo expuesto, de los referidos certificados es posible observar que se realizó la actividad extractiva de centolla mediante las embarcaciones: **(a)** "Reina Adelaida", inscrita por José Álvarez Navarro, matrícula NAT-2015, de Puerto Natales durante los años 2012 a 2019, y 2021 (folio 312); **(b)** "Sara Gloria II", inscrita por Julia Hernández Pallaguala, matrícula NAT-880, de Puerto Natales durante los años 2015 a 2021 (folio 313); y **(c)** "Lucky Star", inscrita por Víctor Oyarzo, matrícula PAR-1889, de Punta Arenas durante los años 2012 a 2017, 2019 y 2020 (folio 314);

Sexto: Que, en línea con lo resuelto previamente en estos autos, corresponde analizar si los referidos antecedentes permiten determinar la forma en que las Solicitantes participan del mercado o podrían hacerlo, esto es, analizar "*si comercializaron sus productos con las requeridas en el periodo imputado o tenían la potencialidad de hacerlo, o que se vieron afectados por el precio de compra de centolla en los términos que acusa el requerimiento de la FNE*" (folio 296);

Séptimo: Que este Tribunal advierte que los certificados permiten concluir que se realizó la actividad extractiva de centolla en la zona geográfica y durante el

periodo en la que habría tenido lugar la conducta imputada por el requerimiento, por lo que al menos existe la potencialidad de que las Solicitantes ofrecieran sus productos a las empresas requeridas. En este sentido, no resulta necesario dar cuenta de antecedentes adicionales sobre relaciones comerciales con las requeridas, sin perjuicio de la prueba que pueda ser rendida al respecto durante el proceso. En consecuencia, los antecedentes acompañados por las Solicitantes dan cuenta de un interés actual, relacionado con la libre competencia y concordante con lo expuesto en el requerimiento de folio 2, por lo que corresponde admitirlos como terceros coadyuvantes de la FNE;

Y TENIENDO PRESENTE, lo dispuesto en el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil y 29 del Decreto Ley Nº 211;

SE RESUELVE: ha lugar la solicitud de folio 315 de hacerse parte como terceros coadyuvantes de la Fiscalía Nacional Económica.

Notifíquese por el estado diario.

Rol C Nº 540-25. Cuaderno principal.

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sra. Silvia Retamales Morales, Sra. Maria de la Luz Domper Rodríguez. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo

B37DBD8F-935C-48D9-A7FC-BD1D364D4EAD
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.